

1500033-73.2018.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sansão Ferreira Barreto

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DENIS PAULO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

Trata-se de processo instaurado para apurar eventual prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, cuja imposição e execução das penas prescreve em 02(dois) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

1ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, . - Cohab I

CEP: 13732-620 - Mococa - SP

Telefone: (19) 3656-4420 - E-mail: mococa1@tjsp.jus.br

1500033-73.2018.8.26.0360 - lauda

CONCLUSÃO

Em, 07/06/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Primeira Vara. Eu, Maria Luísa Pinto Lucas, Chefe de Seção Judiciária, digitei e subscrevi.
SENTENÇA

Processo nº:

1500033-73.2018.8.26.0360

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DENIS PAULO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

Trata-se de processo instaurado para apurar eventual prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, cuja imposição e execução das penas prescreve em 02(dois) anos (art. 30).

O fato aconteceu em 08.01.2008 e o recebimento da denúncia deu-se em 01.12.2021.

Cumpra ressaltar ainda que o autor possuía 18 anos à época dos fatos, reduzindo o

prazo prescricional pela metade conforme prevê o art. 115 do Código Penal.

Torna-se inútil, portanto, o prosseguimento do feito, uma vez que não há qualquer dúvida sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Manifestou-se nos autos o representante do Ministério Público pela decretação da extinção da punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 107, inciso IV (prescrição).

Em razão disso, havendo decorrido todo o lapso prescricional, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DENIS PAULO DA SILVA, filho de Sandro Paulo da Silva e de Claudirene Rodrigues Nogueira, natural de Jundiaí, Estado de São Paulo, nascido em 11/03/1999, com base no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 107, inciso IV (prescrição).

Imutável, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado.

Arbitro honorários advocatícios ao Defensor dativo (fls. 92), código 302. Expeça-se certidão.

Após, nada mais a ser requerido, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais e as NSCGJ.

P.I.C, dando-se ciência ao Ministério Público.

Mococa, 07 de junho de 2022.

SANSÃO FERREIRA BARRETO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA